



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 19/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCERNENTE LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA TAMIGI 12A E 12B-CIG: B9827429E9



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCERNENTE LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA TAMIGI 12A E 12B-CIG: B9827429E9

II DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano;
- Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2024”;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l’incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l’incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso vi sono state molte segnalazioni da parte dei condomini per infiltrazioni di acqua piovane dai terrazzi degli immobili di via Tamigi 12 A e 12B;

Considerato che gli immobili in questione fanno parte del patrimonio immobiliare dell’ente e quindi si rende necessario intervenire con le dovute lavorazioni concernente la sostituzione del manto di impermeabilizzazione della copertura;

Preso atto che doveroso intervenire per la risoluzione della problematica, come verificato dai tecnici di questo servizio.

Rilevato che le opere di manutenzione straordinaria relative alla sostituzione del manto di copertura necessitano di un apposito piano di sicurezza e coordinamento con il quale dare specifiche indicazioni all’impresa individuata al fine di garantire la sicurezza all’intero contesto abitativo, si necessita di un apposito incarico a tecnico specializzato;

Visto che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale e-procurement TRASPARE per la gestione dell’albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall’art. 50 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici;

Dato atto che a tal fine è stata definita la richiesta di preventivo di spesa tramite su piattaforma Traspare con nota prot.n. 69590 del 04/12/2025 concernente la sostituzione del manto di impermeabilizzazione della copertura degli immobili di via Tamigi 12 A e 12B all’Arch. Alessio Errede;

Preso atto che con propria offerta l’Arch. Alessio Errede ha inviato con nota prot. n. 69960 del 05/12/2025 per un importo di per l’attività professionale descritta si richiede un compenso pari a euro 3.800,00 esclusi oneri previdenziali;

Preso atto:

- che il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- che l’articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere
- all’affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- che l’articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

Visto la richiesta all'ente di previdenza INARCASSA on line pervenuta con prot.n. 71058 del 11/12/2025 risulta dalla data del 11/12/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi in quanto non essendoci espressa nomina, si fa riferimento all' art.15 comma 2 del D.lgs.36/2023 *“l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento”*;

Considerato che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:
- l'oggetto è quello di eseguire la redazione piano sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza di interventi di manutenzione straordinaria concernente la sostituzione del manto di impermeabilizzazione della copertura degli immobili di via Tamigi 12 A e 12B;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per la prestazione ammonta a € 3.800,00 oltre IVA ;
- che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt.52, 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.ss.ii.;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta stessa;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

Dato atto che la somma sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 7470.00 del bilancio in corso “Manutenzione Straordinaria Fabbricati”, finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 56 del 28/10/2025;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto che l'importo del servizio è inferiore a 40.000 € e che ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, depositata in fase di iscrizione alla piattaforma digitale e-procurement *Traspare* del Comune di Monterotondo;

Preso atto che nelle procedure di affidamento di cui l'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui l'articolo 106 dello stesso D.lgs. 36/2023;

Richiamato il C.I.G. **B9827429E9**;

Visto l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Vista altresì la recente determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti del art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il Dlgs. 36 del 31/03/2023;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Testo Unico delle Leggi sul' Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;
3. **Di affidare** per l'esecuzione per la redazione piano sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria concernente la sostituzione del manto di impermeabilizzazione della copertura degli alloggi erp di via tamigi 12a e 12b all'Arch. Errede Alessio c.f. RRDLSS78M29H501D-CIG: B9827429E9;
4. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 3952,00** compresa oneri sul capitolo di spesa 7470.00 del bilancio in corso "Manutenzione Straordinaria Fabbricati", finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025 E con deliberazione n. 56 del 28/10/2025- Codice SIOPE : 2.02.01.09.003;
5. **Di dare atto** che la ditta, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **Di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;

7. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:
all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione
Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
9. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2/07/2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1364 del 11/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 12/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1364**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCERNENTE LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA TAMIGI 12A E 12B-CIG: B9827429E9**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025